

Hải Phòng, ngày 11 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-QCĐG/2024 ngày 11/03/2025
của Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng)

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng không được tham gia đấu giá tài sản

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;
- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 2. Cung cấp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

2.1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng phát hành. Mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được đăng ký mua 01 bộ hồ sơ (Người mua hồ sơ xuất trình CCCD).

Mỗi bộ hồ sơ gồm:

- Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản
- Quy chế bán đấu giá của phiên đấu giá
- Hồ sơ liên quan đến tài sản bán đấu giá (bản phô tô)

2.2. Tiền mua hồ sơ: **600.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm nghìn đồng). Mỗi cá nhân (hộ gia đình), tổ chức chỉ được đăng ký mua 01 bộ hồ sơ.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn trả cho tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (kết hợp giờ biển).
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;

CHƯƠNG II. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

Điều 4. Thông tin của tài sản bán đấu giá

- Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong diện tích là 143 m² tại thửa đất không số, tờ bản đồ 00, địa chỉ tại tổ 7, khu 6, thị trấn

Trời, huyện Hoà Bình (nay là tổ 3, khu Trời 6, phường Hoà Bình, thành phố Hạ Long) nằm trong diện tích đất 154,5 m² đã được UBND huyện Hoà Bình (nay là UBND thành phố Hạ Long) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB455519 ngày 31/05/2006 mang tên vợ chồng ông Bùi Thế Học, bà Phạm Thị Thu Hiền [lý giải: Diện tích đất được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 154,5 m², diện tích đất khi dựng lại thực tế là 145,4 m² (thiếu hụt so với diện tích ghi trên giấy chứng nhận QSDĐ là 9,1m²) và trước đây gia đình ông Học cho gia đình bà Huệ diện tích 2,4 m² (diện tích 2,4 m² này gia đình bà Huệ đang sử dụng để xây nhà kiên cố trên thửa đất số 59)]. Diện tích đất vợ chồng ông Học, bà Hiền đang sử dụng thực tế là 143 m². Người trúng đấu giá mua tài sản có trách nhiệm tháo dỡ phần tài sản gắn liền với đất nằm ngoài phần diện tích 143 m² nêu trên.

2. Giá khởi điểm: 5.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân), phí liên quan đến tài sản đấu giá (Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp và tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Các chi phí phát sinh khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản (nếu có)).

Người mua được tài sản bán đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định và phải chấp nhận các sự kiện pháp lý phát sinh đối với tài sản đấu giá.

Người mua được tài sản bán đấu giá phải chấp nhận các sự kiện pháp lý phát sinh liên quan đến tài sản mua trúng đấu giá và phối hợp giải quyết cùng bên có tài sản đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 09/04/2025, tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng tại Quảng Ninh (Địa chỉ: Tổ 47, khu 3, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Trường hợp người phải thi hành án/chủ tài sản nộp tiền để nhận lại tài sản bán đấu giá nêu trên trước 16 giờ 30 phút ngày 08/04/2025 (có xác nhận của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Triều) theo quy định tại Khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, thì tài sản sẽ không tổ chức bán đấu giá. Khoản tiền đặt trước của các cá nhân, tổ chức sẽ được trả lại theo quy định tại Điều 5 Quy chế bán đấu giá vụ việc này.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: (Trong giờ hành chính, ngày làm việc): Từ 08 giờ 00 phút ngày 31/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/04/2025, tại địa chỉ tổ 3, khu Trời 6, phường Hoà Bình, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: (Giờ hành chính, ngày làm việc) Từ 08 giờ 00 phút ngày 11/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/04/2025, tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng và Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng tại Quảng Ninh.

6. Điều kiện đăng ký tham gia:

Các tổ chức, cá nhân đủ năng lực tài chính, chấp nhận giá phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm và không thuộc trường hợp khoản 4 điều 38 luật đấu giá tài sản sửa đổi, bổ sung năm 2024 tham gia đấu giá phải thực hiện các thủ tục tham gia và nộp đầy đủ

0
ON
ĐẤU
GIÁ
HẢI
PH
AN

hồ sơ, lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá cho công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng đúng thời hạn quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá cụ thể như sau:

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu.
2. Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu (01 bản sao chứng thực hoặc có bản gốc để đối chiếu).
3. Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật cho cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tham gia đấu giá.
4. Bản sao chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức).
5. Phiếu thu mua hồ sơ tham gia đấu giá.
6. Biên lai chứng minh nộp đủ số tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng theo đúng thời gian quy định

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng, địa chỉ: Số 14, đường Đông Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng.
- Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng tại Quảng Ninh, địa chỉ: Tổ 47, khu 3, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Mọi chi tiết xin liên hệ: 0398828833-0945984288

CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 5. Tiền đặt trước và Bước giá

1. Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước tài sản mà mình đăng ký tham gia.

a. Tiền đặt trước: **1.100.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ một trăm triệu đồng)

b. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 11/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/04/2025.

c. Nhận và trả tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước sẽ được khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp vào tài khoản:

+ Tên tài khoản: **Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng**

+ Số tài khoản: **027107670001** - Mở tại: Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam – CN Hải Phòng

+ Nội dung: (Tên người đăng ký) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản của ông Bùi Thế Học, bà Phạm Thị Thu Hiền.

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua.

- Nếu không mua được tài sản và không vi phạm quy chế đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người tham gia đấu giá tài sản trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi cuộc bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khách hàng chịu tiền phí dịch vụ chuyển trả tiền đặt trước: Theo mức thu phí của ngân hàng.

2. Bước giá: **80.000.000 đồng/1 bước giá** (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng trên một bước giá).

Điều 6. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá có nhu cầu tham gia đấu giá phải thực hiện các thủ tục tham gia và nộp đầy đủ hồ sơ, lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá cho công ty đúng thời hạn quy định.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Là người mua hồ sơ hoặc người được ủy quyền hợp pháp) nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp không trúng đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá phải có chứng minh nhân dân/căn cước công dân/số định danh cá nhân (01 bản sao có công chứng/chứng thực hoặc có bản gốc để đối chiếu) và 01 giấy xác nhận cư trú của cơ quan có thẩm quyền;

3. Biên lai chứng minh nộp đủ số tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng

4. Giấy giới thiệu, hoặc giấy ủy quyền người đại diện cho cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tham gia đấu giá.

5. Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu là tổ chức) (Bản sao)

Điều 7. Nội quy phiên đấu giá

- Mỗi tổ chức, cá nhân được cử 01 (một) người tham dự phiên đấu giá. Chỉ 01 (một) người đại diện theo đơn đăng ký tham gia đấu giá được phép trả giá trong cuộc đấu giá

- Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của người điều hành phiên đấu giá
- Trang phục lịch sự, không đội mũ, không đeo kính râm
- Không được sử dụng điện thoại di động để trao đổi trong phòng đấu giá
- Người tham gia đấu giá phải mang theo chứng minh thư nhân dân và giấy biện nhận tiền đặt trước

- Khách hàng bị tước quyền tham gia đấu giá và không tham gia đấu giá các vòng đấu sau không được tiếp tục tham dự phiên đấu giá.

Điều 8. Trình tự tổ chức đấu giá

1. Khai mạc phiên bán đấu giá:

a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

c) Giới thiệu tài sản đấu giá;

d) Nhắc lại mức giá khởi điểm;

đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá;

e) Phát biển số cho người tham gia đấu giá (Khách hàng làm hỏng biển sẽ bị phạt 100.000 đồng/ 1 biển – Số tiền này được nộp trực tiếp tại công ty hoặc trừ vào tiền đặt trước);

g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

2. Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá:

- Người điều hành yêu cầu Cán bộ phát Biển số và Bảng xác nhận kết quả trả giá của từng vòng đấu giá cho các khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá theo đúng danh sách. Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

- Người tham gia đấu giá theo thứ tự trả giá trực tiếp bằng lời nói. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả Sau mỗi lần trả giá, người điều hành đấu giá nhắc lại 03 (ba) lần một cách rõ ràng, chính xác bằng lời nói mức giá đã trả cao nhất, mỗi lần cách nhau 30 (ba mươi) giây và liên tục cho đến khi không còn người trả giá tiếp thì người có mức giá đã trả cao nhất và cao hơn mức giá khởi điểm là người trúng đấu giá..Cuộc đấu giá kết thúc khi xác định được mức giá trả cao nhất và cao hơn mức giá khởi điểm và không còn người trả giá tiếp.

Trường hợp có nhiều người cùng trả mức giá cao nhất như nhau, người điều hành tổ chức bốc thăm giữa những người này để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 9. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá

1. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá chỉ được tiến hành sau khi đã tổ chức cuộc đấu giá lần đầu nhưng không thành và được thực hiện như sau: khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá, hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó nếu người có tài sản đấu giá đồng ý bằng văn bản;

2. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá.

3. Biên bản đấu giá ngoài nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản còn phải thể hiện quá trình đấu giá chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người trả giá, chấp nhận giá hợp lệ; ý kiến đồng ý của người có tài sản đấu giá.

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Người điều hành có quyền tạm ngưng phiên bán đấu giá để lập biên bản xử lý vi phạm quy chế đấu giá, tước quyền tham gia đấu giá của khách hàng tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận

6. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 11. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá tại Điều 10 của Quy chế này;

3. Từ chối ký biên bản đấu giá;

4. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận;

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá.

Tiền đặt trước quy định tại Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 12. Biên bản đấu giá và Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

1. Diễn biến của cuộc đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại cuộc đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá. Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức đấu giá tài sản.

2. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có tài sản đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 13. Thời hạn, phương thức thanh toán

1. Thời hạn thanh toán:

- Khách hàng trúng đấu giá sẽ phải thanh toán nốt phần còn lại của giá trị tài sản trúng đấu giá (sau khi đã trừ đi khoản tiền đặt trước) không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày trúng đấu giá.

2. Phương thức thanh toán: Khách hàng trúng đấu giá sẽ thanh toán bằng chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.

Điều 14. Bàn giao tài sản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan

- Trong thời hạn không quá 60 ngày, kể từ ngày Người mua được tài sản bán đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản, người có tài sản có trách nhiệm bàn giao tài sản bán đấu giá cùng toàn bộ giấy tờ gốc có liên quan đến tài sản cho Người trúng đấu giá và chịu trách nhiệm giải quyết các phát sinh liên quan đến việc bàn giao tài sản (nếu có), trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

- Việc bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá được lập thành Biên bản bàn giao tài sản và từ thời điểm này, người trúng đấu giá chịu trách nhiệm bảo quản tài sản của mình.

Điều 15. Chuyển quyền sử dụng tài sản

Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (nếu có) và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

Điều 16. Khiếu nại, tranh chấp

1. Tài sản được bán trên cơ sở thực tế mà khách hàng đã được xem xét hiện trạng.

2. Mọi khiếu nại, tranh chấp liên quan đến việc bán đấu giá tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 17. Quy chế này gồm 3 chương, 17 điều có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HẢI PHÒNG



GIÁM ĐỐC

Bùi Quốc Tuấn